

통 보

1. 제 목 : 교부송달 등 출장비용 체납처분비 안분 처리 부적정
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항에 따라 압류재산 공매업무를 대행하면서 공매통지서의 교부송달 및 압류재산에 대한 현황조사 업무를 수행하고 있으며, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 압류재산매각대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제9조 제5항에 따르면 시내, 시내화, 당일귀임 및 시외출장시 1회 2건 이상의 교부송달을 실시하는 경우 「여비세칙」에 따른 기본출장여비¹⁾와 1건 이외에 추가되는 각 건당 7,000원을 가산하여 지급하도록 되어 있고

1) 「여비세칙」 별표 1 국내출장여비

(단위 : 원)

출장종류	교통비	일비	식비
시외	별도	22,000	30,000
시내		15,000	
시내화		20,000	
당일귀임		30,000	

요강 제9조 제6항에 따르면 동일 출장에서 수 개의 교부송달을 실시하는 경우 출장여비는 교부송달 지역의 기본출장여비로 안분하여 해당금으로 지급하도록 되어 있다.

다만, 시외출장 시에 시내, 시내화, 당일귀임 출장을 병행하는 경우 시외출장 여비는 출장여비에서 시외출장 외에 출장으로 추가되는 각 건당 7,000원을 공제한 금액을 시외출장 지역의 교부송달 대상자수로 안분하여 해당금으로 지급하도록 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 최근 1년간(2019. 1. 1.~12. 31.) 12개 지역본부에서 시외출장시에 시내, 시내화 및 당일귀임 출장을 병행하는 경우 공매통지서 교부송달 및 현황조사²⁾ 시 발생하는 출장여비의 체납처분비 처리 실태를 점검한 결과

[표 19]의 ‘나’와 같이 12개 지역본부에서 교부송달 및 현황조사를 수행하는 직원 22명 중 12명은 [표 19]의 ‘가-①’과 같이 출장비용 총 금액 중 기본출장여비는 시외출장에 해당하는 공매건의 체납처분비로 전액 안분한 후 시내, 시내화, 당일귀임 출장지역에 해당하는 공매건에는 추가 가산금 7,000원만 각각 안분하는 방식으로 처리하고 있었고

나머지 10명은 [표 19]의 ‘가-②’와 같이 출장비용 총 금액에 대하여 시내, 시내화, 당일귀임, 시외출장별 기본출장여비를 각 기본출장여비의 합계로 나누어 산출된 점유 비율로 안분하는 등 동일 업무에 대해 다르게 처리하고 있었다.

2) 요강 제27조 제8항에 따르면 현황조사 관련 출장여비 산정 등에 관하여는 제9조 제5항과 제6항을 준용하며 현황조사와 교부송달을 병행하는 때에도 동일하게 적용됨

[표 19] 총 출장비용 체납처분비 안분방식 및 처리 현황

가. 안분방식

□ 동일출장으로 공매물건 송달지역이 시외 1건, 시내 2건, 시내화 1건, 당일귀임 1건일 경우 출장비용 총 금액은 90,000원 [(A)+(B)]

(A) 기본출장여비(예시) 62,000원 = 교통비(10,000원)+일비(22,000원)+식비(30,000원)

(B) 추가 가산금 28,000원 = 기본 1건 외 추가 4건(4×7,000원)

(단위 : 원)

안분 방식	체납처분비 안분내역					
	시외 1건	시내 1건	시내 1건	시내화 1건	당일귀임 1건	계 (총 5건)
①	62,000	7,000	7,000	7,000	7,000	90,000
	시외출장비 전액 안분(A)	추가 가산금(B)만 건당 안분				-
②	35,500	10,200	10,200	13,600	20,500	90,000
	출장비용 총 금액 × $\frac{\text{해당 기본출장여비}}{\text{각 출장별 기본출장여비의 합}}$					-
	90,000× 52,000 132,000	90,000× 15,000 132,000	90,000× 15,000 132,000	90,000× 20,000 132,000	90,000× 30,000 132,000	

나. 송달 수행 직원 체납처분비 처리 현황 (2019. 1. 1~12. 31.)

지역본부별 교부송달 수행 직원	① 안분방식	② 안분방식
12개 지역본부 합계	수행 직원 22명	12명 10명
서울동부	“기재생략”	
서울서부		
부산		
경기		
광주전남		
대전충남		
대구경북		
인천		
전북		
경남		
강원		
충북		

한편, 현행 조세정리시스템에서는 동일한 출장 시 시외출장이 포함 되지 않고 시내, 시내화, 당일귀임 출장만 병행할 경우에는 각 출장 지역의 송달건수를 입력하면 [표 19]-가-②의 안분방식으로 자동 처리되도록 지원하고 있었으나 시외출장이 포함될 경우에는 [표 19]-가-①의 안분방식으로 기본 설정되고 송달을 수행하는 직원이 직접 체납처분비를 입력할 수도 있게 되어 있다.

[소관부점 의견] (감사실에서 발부한 질문서에 대한 답변) 조세채권관리처는 요강 제9조 제6항에서 정하는 체납처분비 정리 방식은 개정 연혁을 고려할 때 시외지역과 시내·시내화·당일귀임 지역의 출장을 분리하여 수행함을 원칙으로 하여 시외출장과 시내·시내화·당일귀임 출장을 별도로 분리하여 안분하도록 요강에 반영한 것으로 판단되며

[표 20]과 같은 안분 방식이 합리적이라는 의견을 제시하였고 조속한 시일 내에 교부송달 및 현황조사 시 발생하는 출장비용의 체납처분비 처리 방식에 대하여 기준을 수립한 후 12개 지역본부에 안내하겠다고 답변하였다.

[표 20] 조세채권관리처 처리방식 의견

(단위 : 원)

출장비	체납처분비 안분내역					
	시외 1건	시내 1건	시내 1건	시내화 1건	당일귀임 1건	계 (총 5건)
90,000 (기본출장여비 62,000, 추가가산금 28,000)	62,000	5,250	5,250	7,000	10,500	90,000
	시외출장비 전액 안분	추가가산금 × $\frac{\text{해당 기본출장여비}}{\text{각 출장별 기본출장여비의 합}}$				-
		15,000 28,000× 80,000	15,000 28,000× 80,000	20,000 28,000× 80,000	30,000 28,000× 80,000	

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 교부송달 및 현황조사 시 발생하는 출장비용의 체납처분비 처리에 대하여 체납자간 형평성을 고려한 합리적 기준을 마련하여 요강에 명확히 반영하고, 이를 조세정리시스템에서 산정되도록 지원하는 등 12개 지역본부에서 체납처분비가 일관성 있게 처리될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)